

عقد تنفيذ مشروع

في يوم الاثنين الموافق: 22/9/2025م تم الاتفاق بين كل من: الأطراف

الطرف الأول: منصة إطلاق (شركة ثراست)، سجل تجاري رقم 2051264729، وعنوانها: المملكة العربية السعودية، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ خالد جمال حماد، بصفته المدير التقني.

الطرف الثاني: الاسم: [—————]، رقم الهوية الوطنية: [—————]، ويمثله في التوقيع على هذا العقد بصفته المالك.

تمهيد: كالاتي

نظرًا لامتلاك الطرف الأول خبرة في مجال تقديم الخدمات البرمجية، ورغبة الطرف الثاني في الاستفادة من هذه الخدمات، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: وهو

البند الأول: موضوع العقد

يتعهد الطرف الأول بتقديم الخدمات البرمجية التالية للطرف الثاني:

تطوير تطبيق يعرض الأجهزة التقنية ومقارنة اسعارها للمستخدم من نوع موقع ويب او تطبيق جوال حسب المواصفات المتفق عليها في متطلبات المشروع PRD المرفق مع العقد.

البند الثاني: مدة العقد

أسبوع، تبدأ من تاريخ 6 أسابيع إلى 4 يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ توقيعه، وتكون مدة التنفيذ من استلام الدفعة الأولى. يلتزم الطرف الأول بتسليم الخدمات المتفق عليها في موعد أقصاه نهاية المدة المتفق عليها.

البند الثالث: قيمة العقد وطريقة السداد

اتفق الطرفان على أن تكون قيمة هذا العقد مبلغًا إجماليًا قدره 32,000 ريال سعودي، يتم سداده على النحو التالي:

قسط أول: 16,000 ريال سعودي (50%)، يُدفع عند الموافقة على العقد.

قسط ثاني: 9,600 ريال سعودي (30%)، يُدفع عند تسليم النسخة الأولى.

قسط ثالث: 6,400 ريال سعودي (20%)، يُدفع عند التسليم النهائي للخدمات.

البند الرابع: التزامات الطرف الأول

تنفيذ الخدمات البرمجية وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة.

تقديم الدعم الفني لمدة ثلاثة (3) أشهر بعد التسليم النهائي.

في حال رغبة العميل لتمديد فترة الاستضافة لأكثر من هذه الثلاث (3) أشهر المجانية، تكون رسوم الاستضافة 999 ريال سعودي لكل شهر إضافي.

الالتزام بسرية المعلومات وعدم إفشاء أي بيانات تتعلق بالطرف الثاني.

البند الخامس: التزامات الطرف الثاني

توفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ الخدمات.

سداد الدفعات المالية في المواعيد المتفق عليها.

التعاون مع الطرف الأول وتسهيل مهامه لتنفيذ الخدمات.

البند السادس: الملكية الفكرية

تعود ملكية جميع حقوق البرمجيات والأكواد المصدرة الناتجة عن هذا العقد إلى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول بتسليم جميع الملفات والوثائق المتعلقة بها عند الانتهاء من التنفيذ.

البند السابع: تكاليف الخدمات الخارجية

العميل مسؤول عن أي رسوم لخدمات خارجية يتطلبها المشروع ليعمل بشكل كامل، على سبيل المثال: رسوم الحسابات البنكية أو التشغيلية أو الأب ستور، واجهات API، الرسائل SMS، أو الاستضافة بغير خدمة إطلاق. هذه التكاليف غير مشمولة ضمن رسوم التطوير وتُدفع بشكل منفصل من قبل العميل. لقد قمنا بتوفير وثيقة شاملة على موقعنا تحتوي على جميع الخدمات الخارجية المحتملة للمراجعة.

البند الثامن: السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما وعدم إفشاءها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

البند التاسع: إنهاء العقد

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته الواردة فيه، وذلك بعد إشعاره كتابياً ومنحه مهلة لا تقل عن أسبوع لتصحيح هذا الإخلال.

البند العاشر: تسوية النزاعات

في حال حدوث أي نزاع أو خلاف يتعلق بهذا العقد، يتفق الطرفان على حله ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يخضع النزاع لاختصاص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

البند الحادي عشر: القانون الحاكم

يخضع هذا العقد ويُفسر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

البند الثاني عشر: بند القبول والإقبال

أولاً: مهلة المراجعة والقبول

يلتزم العميل بتزويد الطرف الأول بقائمة مُجمّعة من الملاحظات خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ التسليم (نموذج أو مرحلة أو نسخة نهائية).

في حال انقضاء المهلة دون ردّ، يُعدّ التسليم مقبولاً قبولاً نهائياً ويجوز للطرف الأول الانتقال إلى المرحلة التالية أو إصدار الفاتورة المستحقة.

ثانياً: توحيد الملاحظات

يجب أن تُقدّم جميع الملاحظات بشكل رسمي عبر النظام ويتم توثيقها عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب المعتمد في العقد الأصلي.

يُعدّ تقديم الملاحظات على دفعات أو بشكل متفرّق جولة تعديلات إضافية.

تتم مراجعة الملاحظات و اعتمادها من قبل الطرف الأول و تتم تسوية اي نقاط خلاف على اساس الخصائص المذكورة في العقد

ثالثاً: بند الخمول (تجميد المشروع)

إذا ظلّ العميل غير متفاعل أو غير مستجيب بدون إخطار للطرف الأول لمدة تزيد على خمسة (5) أيام تقويمية، يُجمّد المشروع تلقائياً.

يتطلّب استئناف العمل رسم إعادة تفعيل قدره 500 ريال سعودي أو إعادة جدولة طبقاً لتوفّر الموارد لدى الطرف الأول.

في حال استمرار الخمول لمدة شهر بدون تواصل من الطرف الثاني وبدون اخطار فيتم اغلاق المشروع وانتقال كافة حقوق المشروع للطرف الأول.

البند الثالث عشر: بند الحصرية

حرصًا من شركة "إطلاق" على ضمان خصوصية وتمييز كل مشروع يتم تنفيذه لعملائنا الكرام، فإننا نلتزم بعدم تنفيذ أي مشروع يتعارض بشكل مباشر مع فكرة المشروع موضوع هذا العقد لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد. يمكن تمديد الحصرية مقابل 750 ريال لكل 3 أشهر إضافية.

تعريف المشروع المتعارض: وهو

يُقصد بـ"المشروع المتعارض" أي منتج رقمي أو خدمة تحتوي على نفس الفكرة بشكل مطابق، وتستهدف نفس الجمهور، وتقدم نفس القيمة الأساسية كما هو موضح في نطاق العمل المرفق بهذا العقد. لا تشمل هذه الحصرية المشاريع التي تنتمي لنفس القطاع العام ولكن تختلف بشكل واضح في الخصائص، الأهداف، أو الجمهور المستهدف.

نطاق الحصرية:

يسري هذا الالتزام فقط على المشاريع التي يتم تقديمها من قبل "إطلاق" إلى أطراف أخرى غير العميل الحالي.

لا يُطبق هذا البند على المشاريع الداخلية أو التجريبية التي لا يتم تسويقها أو بيعها لأطراف ثالثة.

الاستثناءات:

المشاريع التي تم التعاقد عليها أو مناقشتها قبل توقيع هذا العقد لا تُعتبر خاضعة لهذا البند.

الأفكار العامة أو المتكررة ضمن السوق (مثل تطبيقات الحجز أو المتاجر الإلكترونية) لا تعتبر حصرية بطبيعتها، إلا في حال وجود ابتكار مميز ومثبت.

البند الرابع عشر: نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، احتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها.

سياسة الاسترجاع والاستبدال: كما يلي

نحن في إطلاق نحرص على رضا عملائنا وتقديم خدمات تطوير عالية الجودة وفقًا للاتفاقيات المحددة. وبما أن خدماتنا تعتمد على التخصيص والتطوير حسب متطلبات العميل، فإن سياسة الاسترجاع والاستبدال لدينا تتبع الضوابط التالية

أولاً: الاسترجاع

لا يمكن استرجاع المبلغ المدفوع بالكامل بعد بدء العمل على المشروع، حيث يتم تخصيص فريق العمل والوقت بناءً على متطلبات العميل.

في حال رغبة العميل في إلغاء المشروع قبل البدء بالتنفيذ، يمكن استرجاع 100% من المبلغ المدفوع. بعد تسليم المرحلة الأولى أو أي جزء من العمل، لا يحق للعميل طلب استرجاع المبلغ.

ثانيًا: الاستبدال

بما أن الخدمات المقدمة هي تطوير مخصص، فإن الاستبدال لا ينطبق بنفس طريقة المنتجات الجاهزة. في حال وجود عيوب فنية واضحة أو عدم التزام بالمتطلبات المتفق عليها كتابيًا، نلتزم بإجراء التعديلات اللازمة دون رسوم إضافية، ضمن فترة الصيانة المحددة بالعقد.

التعديلات التي تخرج عن نطاق الاتفاق الأصلي تعتبر تطويرًا إضافيًا وتخضع لتكاليف إضافية.

ثالثًا: التعديلات والدعم

نحن نضمن تقديم عدد محدد من التعديلات (وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد)، بعد تسليم المشروع. أي تعديلات إضافية أو طلبات جديدة يتم احتسابها كخدمة إضافية.

التوقيعات

الطرف الأول: منصة إطلاق

الاسم: خالد جمال سليمان حماد

التوقيع: _____، التاريخ: _____

الطرف الثاني: _____

التوقيع: _____، التاريخ: _____